

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6666/2561

พนักงานอัยการจังหวัดชุมพร
นายจรรยา แก้วหนูนา

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 4

แม้ปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตผลปาล์มน้ำมันของกลางจะเกิดจากการเพาะปลูก
ของบริษัท บ. ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐ แต่ต้นปาล์มน้ำมันดังกล่าวเป็นไม้ยืนต้นที่ปลูก
บนที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่รัฐอนุญาตแล้ว ไม่ปรากฏว่ารัฐหรือ
บริษัท บ. ได้ดำเนินการให้หรือถอนต้นปาล์มออกไป แสดงว่าต่างมีความประสงค์ให้ต้น
ปาล์มน้ำมันเป็นส่วนควบของผืนป่า และเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ใน
ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว ผลปาล์มน้ำมันของกลางที่เกิดจากต้นปาล์มน้ำมันนั้น จึง
เป็นดอกผลที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในป่า ผลปาล์มน้ำมันจึงเป็นของป่า จำเลยเข้าไปเก็บ
เกี่ยวผลปาล์มน้ำมันของกลาง การกระทำของจำเลยจึงครบองค์ประกอบความผิด
อันเป็นความผิดฐานเก็บของป่าตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ.2507 และผลปาล์มน้ำมันของกลางย่อมเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความ
ผิดจึงต้องริบ

(ประสิทธิ์ ศักดิ์ศรีมณีกุล-นิพนธ์ ใจสำราญ-แก้ว เวศอุไร)

ศาลจังหวัดชุมพร - นายชูชาติ ณ ระนอง

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 - นางสาวพินดา รัตนะวรรณะ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ2993/2559

ต้น

หมายเหตุ